

1500911-40.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... assim como, no caso de reconhecimento do tráfico, a aplicação do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação do réu.

Os policiais militares Daniel Aurélio de Freitas Lopes Zagatto e Wellington Rodrigo Dona, de forma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500911-40.2021.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500911-40.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2167491/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 18622460 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

5658/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2167491 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10,

5658/21/308 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ MARCOS VIOLATO JUNIOR

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

Processo nº: 1500911-40.2021

Vistos.

LUIZ MARCOS VIOLATO JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque, no dia 21 de junho de 2021, por volta

das 15 horas, no cruzamento da rua Genésio Gomes da Rocha com a rua Ortêncio Giron, em Araçatuba, trazia consigo e tinha em depósito, para traficar, 55,28 g de cocaína, dividida em dois embrulhos, contendo, cada um deles, 28 micro tubos de cocaína, um micro tubo de cocaína, e 18,39 g de maconha, dividida em 4 porções, tudo pronto para a mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica; também tinha R\$ 59,00 em notas diversas.

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar. Denúncia recebida, o processo teve regular tramitação.

As partes apresentaram suas alegações finais. Sustentando haver prova dos fatos imputados, o Promotor de Justiça pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia. O culto Defensor requereu a improcedência da ação por falta de provas; de forma alternativa, pede a desclassificação para uso de drogas, assim como, no caso de reconhecimento do tráfico, a aplicação do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação do réu.

Os policiais militares Daniel Aurélio de Freitas Lopes Zagatto e Wellington Rodrigo Dona, de forma uníssona, incriminaram o réu; informaram que realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o réu saindo de um terreno baldio; ao ver os policiais, tentou retornar, mas foi alcançado e abordado; com o réu, encontraram 4 porções de maconha, um micro tubo de cocaína, R\$ 59,00 em notas diversas e um telefone celular; o réu confessou para os policiais que estava traficando e indicou o local em que escondia o restante dos entorpecentes, rente ao muro e sob uma tela, onde então encontraram 2 embrulhos plásticos contendo, cada um deles, 28 micro tubos de cocaína idênticos aos encontrados com o réu, além de 200 micro tubos vazios.

Para os policiais militares, de forma minuciosa, confessou o tráfico, apontando aos policiais o local onde se encontraram a grande quantidade de drogas; não fosse a indicação do réu, os policiais não conseguiriam localizar os entorpecentes.

Interrogado na fase policial, o réu negou o tráfico; em juízo, sob o crivo do contraditório, informou que foi no local em que foi preso para comprar droga e não vender; quando os policiais chegaram, um adolescente que lhe vendeu a droga correu e os policiais o prenderam; nega a posse das drogas encontradas pelos policiais no terreno.

As circunstâncias da apreensão e a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, além do dinheiro apreendido, não deixam dúvidas de que os fatos ocorreram como foram relatados na denúncia.

Ademais, não há nada nos autos que possa colocar em dúvida a palavra dos policiais ou que possa indicar que eles desejam incriminar o réu injustamente. Nesse sentido:

PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)

PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime)

Não havendo dúvidas sobre a autoria, a materialidade do delito está bem comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico-toxicológico, tudo anexado aos autos.

Passo à dosagem da pena, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06. O réu é primário. Assim, fixo-lhe a pena base no mínimo legal, em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo. O réu é primário e não há informação de que faça parte de organização criminosa, razão pela qual reduzo a pena em metade, fixando-a em dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-multa, no valor unitário mínimo, com base parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Torno a pena definitiva, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu LUIZ MARCOS VIOLATO JÚNIOR, qualificado nos autos, à pena de dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33 e parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 devendo, após o trânsito em julgado, ter seu nome lançado no rol dos culpados.

Diante da decisão contida HC 596603-SP, do Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, fixo o regime aberto para o cumprimento de pena. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, constando que o regime de cumprimento de pena é o aberto.

Decreto perdimento de eventual dinheiro apreendido nos autos, nos termos da legislação pertinente.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA